因本人不便出席周五保安委員會請願案審查，特此補充理由及意見如下，以利議會及消防局同仁審查。

有關請願案所述辦法，茲附具理由如下：

一、不得施放未附加認可標示或其他經本局公告之爆竹煙火。

修正理由：依爆竹煙火管理條例規定，煙火應該經檢驗合格後張貼許可標示，偶有發生品質不良之未經許可煙火流竄市面，導致施放時爆炸的意外，最常見的就是沖天炮還沒有升空就在原地爆炸，如果是火藥量更高的煙火，恐造成人體嚴重傷害，將此條規定入自治條例，在119接獲報案，消防局派員取締時，即可立即檢查施放煙火是否有許可標示，如未有許可標示即可開罰，亦可藉此溯源販賣處所，避免不良煙火危害公共安全。

二、一般爆竹煙火之升空類及飛行類，非經本局許可不得於每日下午十時至次日上午六時施放。

修正理由：現取締夜間煙火發生之噪音，多由環保局依廢棄物清理

法及噪音管制法查處，然環保局人力較為不足，接獲報案後到場往往行為人已離開現場，就算即使到場，行為人也不可能現場燃放爆竹讓環保局人員量測噪音，因此取締成效有限，若依廢清法規定，現場有滿地的爆竹殘骸，也需調閱監視器，且不一定能找到施放行為人，長此以往執法成效不彰，造成民眾困擾。

依中央的爆竹煙火管理條例規定，爆竹煙火管理本就是消防機關業務，參酌高雄市爆竹煙火施放管制自治條例有:「每日二十二時至次日八時，不得施放有爆炸音或笛音之爆竹煙火。」規定，新北市爆竹煙火施放管制辦法亦有:「一般爆竹煙火之升空類及飛行類，不得於每日下午十時至次日上午六時施放。」之規定，台南身為六都之一，比照其他直轄市辦理應為理所當然。

本條修正後，消防人員即可到場對於深夜「施放」行為進行取締，無須再量測噪音，而且消防局遍布數量較廣，取締速度相較環保機關快，到現場也比較能辨識煙火種類與相關適用法規，維護公眾安寧。

三、下列場所及其基地內，非經主管機關許可不得施放爆竹煙火：

(一)學校、圖書館、加油(氣)站。

(二)醫院、養護中心、護理之家、老人福利機構、產後護理機構。

(三)漁港、碼頭。

(四)高速公路、捷運、高（臺）鐵車站高架道路及路權範圍內。

(五)古蹟。

(六)其他經本局公告者。

修正理由：舊有規定過於空泛，只規定國有林班地、森林遊樂區、醫療機構區等，對於許多會造成火災的危險場所保護不足，也容易打擾民眾深夜睡眠，加上未來台南市的發展規劃，將禁止施放場所規定得更明確。

1. 學校、圖書館、加油(氣)站等為市區內常見公共設施，為避免打擾學生與讀者安寧及避免加油站發生火災風險，因此規定此項。
2. 原醫療機構區定義不夠明確，因此將醫院、養護中心、護理之家、老人福利機構、產後護理機構，明確列出，保障病人、有長照需求者、老人、產婦、嬰幼兒、醫護人員之安寧環境。
3. 漁港、碼頭部分，因部分煙火具有遠程射擊特性，若未經許可於漁港施放，恐造成漁船起火(許多為木製)，加上部分漁港碼頭較

遠，發生火災後到消防機關到場尚需一定時間，若剛好打到海上漁船救災更為困難，因此規定此項。

4. 高速公路、捷運、高（臺）鐵車站高架道路及路權範圍內。車站雖為既有規定，但台南將來會有高架捷運，而且台南也有多處高速公路，如果在沿線施放高空煙火，可能造成高架電線或來往人車安全隱憂，爰參酌外縣市規定將捷運與高速空路等列入，以維安全。

5. 古蹟部分本來就有，不贅述。

6. 為避免掛一漏萬，除上述列舉部分外，授權消防局得因都市發展情形，隨時補充公告規定，以利執法。

說明人：郭○霖

相關法規

全國法規資料庫
Laws & Regulations Database of The Republic of China

法規名稱：爆竹煙火管理條例

修正日期：民國 99 年 06 月 02 日

第 1 條

為規範爆竹煙火之管理，預防災害發生，維護人民生命財產，確保公共安全，特制定本條例。

第 2 條

1 本條例所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

2 主管機關之權責劃分如下：

一、中央主管機關：

（一）爆竹煙火安全管理制度之規劃設計與法規之制（訂）定、修正及廢止。

（二）爆竹煙火成品及達中央主管機關公告數量之氯酸鉀（KC103） 或過氯酸鉀（KC104） 之輸入許可。

（三）達中央主管機關公告數量之氯酸鉀或過氯酸鉀之販賣許可。

（四）一般爆竹煙火認可相關業務之辦理。

（五）直轄市、縣（市）爆竹煙火安全管理之監督。

（六）爆竹煙火監督人講習、訓練之規劃及辦理。

二、直轄市、縣（市）主管機關：

（一）爆竹煙火安全管理業務之規劃、自治法規之制（訂）定、修正、廢止及執行。

（二）爆竹煙火製造之許可、變更、撤銷及廢止。

（三）爆竹煙火製造及達中央主管機關所定管制量之儲存、販賣場所，其位置、構造、設備之檢查及安全管理。

（四）違法製造、輸入、儲存、解除封存、運出儲存地點、販賣、施放、持有或陳列爆竹煙火之成品、半成品、原料、專供製造爆竹煙火機具或施放器具之取締及處理。

（五）輸入一般爆竹煙火之封存。

（六）其他有關爆竹煙火之安全管理事項。

3 中央主管機關基於特殊需要，依法於特定區域內特設消防機關時，該區域內屬前項第二款所定事項，由中央主管機關辦理；必要時，得委辦直轄市、縣（市）主管機關辦理。

第 3 條

1 本條例所稱爆竹煙火，指其火藥作用後會產生火花、旋轉、行走、飛行、升空、爆音或煙霧等現象，供節慶、娛樂及觀賞之用，不包括信號彈、煙霧彈或其他火藥類製品。

2 爆竹煙火分類如下：

一、一般爆竹煙火：經型式認可、個別認可並附加認可標示後，供民眾使用者。

二、專業爆竹煙火：須由專業人員施放，並區分如下：

（一）舞臺煙火：指爆點、火光、線導火花、震雷及混合劑等專供電影、電視節目、戲劇、演唱

全國法規資料庫
Laws & Regulations Database of The Republic of China

會等活動使用，製造表演聲光效果者。

（二）特殊煙火：指煙火彈、單支火藥紙管或其組合之產品等，於戶外使用，製造巨大聲光效果者。

（三）其他經中央主管機關公告者。

第 4 條

1 爆竹煙火之製造場所及達中央主管機關所定管制量之儲存、販賣場所，其負責人應以安全方法進行製造、儲存或處理。

2 前項所定場所之位置、構造與設備設置之基準、安全管理及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關會商相關機關定之。

第 5 條

1 申請建造爆竹煙火製造場所及達中央主管機關所定管制量之儲存、販賣場所，除應依建築法有關規定辦理外，並應連同前條第二項所定該場所之位置、構造及設備圖說，送請直轄市、縣（市）主管建築機關轉請消防主管機關審查完竣後，直轄市、縣（市）主管建築機關始得發給建造執照。

2 前項所定場所之建築物建造完工後，直轄市、縣（市）主管建築機關應會同當地消防主管機關檢查其位置、構造及設備合格後，始得發給使用執照。

3 前項所定場所之建築物有增建、改建、變更用途，或利用現有建築物作第一項規定使用者，準用前二項所定程序辦理。

第 6 條

1 製造爆竹煙火，應檢附下列文件，向直轄市、縣（市）主管機關申請許可，經核發許可文件後，始得為之：

一、負責人國民身分證。

二、使用執照。

三、平面配置圖。

四、工廠登記證明文件。

五、公司或商業登記證明文件。

六、安全防護計畫。

七、公共意外責任保險證明文件。

八、其他經中央主管機關公告應行檢附之文件。

2 前項許可文件所載事項有變更者，應於變更事由發生之日起三十日內，檢具相關證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關申請變更。

3 第一項申請，有下列情形之一者，直轄市、縣（市）主管機關應不予許可：

一、負責人曾違反本條例製造爆竹煙火，經有罪判決確定，尚未執行完畢或執行完畢後未滿五年。

全國法規資料庫
Laws & Regulations Database of The Republic of China

二、曾受直轄市、縣（市）主管機關撤銷或廢止爆竹煙火製造許可未滿五年。

4 取得爆竹煙火製造許可後，有下列情事之一者，直轄市、縣（市）主管機關得撤銷或廢止其許可，並註銷其許可文件：

一、申請許可資料有重大不實。

二、爆竹煙火製造場所發生重大公共意外事故。

三、爆竹煙火製造場所一部或全部提供他人租用或使用，進行爆竹煙火製造、加工作業。

四、爆竹煙火製造場所，違反本條例相關規定，經限期改善，屆期未改善。

5 第一項所定許可或第二項所定許可後變更之申請資格、程序、應備文件、許可要件、審核方式、收費、許可文件內容及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 7 條

1 輸入或販賣達中央主管機關公告數量之氯酸鉀或過氯酸鉀者，應檢附數量、合格儲存地點證明、使用計畫書、輸入或販賣業者、押運人、運輸方法及經過路線等資料，向中央主管機關申請發給許可文件。

2 輸入之氯酸鉀或過氯酸鉀，應運至合格儲存地點放置，並於入庫二日前通知當地直轄市、縣（市）主管機關清點數量後始得入庫。

3 前項氯酸鉀或過氯酸鉀應於運出儲存地點前，由輸入或販賣者將相關資料報請當地直轄市、縣（市）主管機關及目的地直轄市、縣（市）主管機關備查後，始得運出儲存地點。

第 8 條

1 供製造專業爆竹煙火使用之黑色火藥與導火索之購買、輸入、運輸、儲存、火藥庫之設置或變更及安全管理等事項，準用事業用爆炸物管理條例之規定。

2 前項所定事項，由中央主管機關委託事業用爆炸物中央主管機關辦理。

第 9 條

1 一般爆竹煙火製造或輸入者，應向中央主管機關申請型式認可，發給型式認可證書，及申請個別認可，附加認可標示，並經中央主管機關檢查後，始得供國內販賣。

2 前項型式認可證書所載事項有變更者，應檢具相關資料，向中央主管機關申請變更；其變更涉及性能者，應重新申請認可。

3 未附加認可標示之一般爆竹煙火不得販賣、持有或陳列。

4 一般爆竹煙火經個別認可不合格者，應經中央主管機關同意後，始得運出儲存地點辦理修補、銷毀或復運出口；其不能修補者，中央主管機關得逕行或命申請人銷毀或復運出口。

5 對附加認可標示之一般爆竹煙火，主管機關得至該製造、儲存或販賣場所，進行抽樣檢驗或於市場購樣檢驗。

6 第一項所定型式認可、個別認可、型式認可證書、認可標示之核發、附加認可標示後之檢查、第二項所定型式認可變更之審查及前項所定抽樣檢驗及購樣檢驗，得委託中央主管機關認可之專業機構辦理之。

全國法規資料庫
Laws & Regulations Database of The Republic of China

7 第一項及第二項所定一般爆竹煙火型式認可與個別認可之申請資格、程序、應備文件、認可要件、審核方式、標示之規格、附加方式、收費、安全標示、型式認可變更及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 10 條

1 一般爆竹煙火之型式認可，有下列情形之一者，得予廢止：

一、未依規定附加認可標示或附加方式不合規定，經限期改善，屆期未改善。

二、無正當理由拒絕抽樣檢驗。

三、依前條第五項規定檢驗結果，不符型式認可內容，經限期改善，屆期未改善。

四、消費者依照安全方式使用，仍造成傷亡或事故。

五、將認可標示轉讓或租借他人。

2 一般爆竹煙火經依前項規定廢止型式認可者，其認可證書及認可標示，由中央主管機關註銷並公告之；其負責人應依中央主管機關所定期限，回收製造、儲存或販賣場所之一般爆竹煙火，並自廢止之日起二年內，不得再提出型式認可之申請。

第 11 條

1 輸入待申請型式認可之一般爆竹煙火者，應檢附輸入者、一般爆竹煙火種類、規格、數量、輸入地、包裝情形、儲存場所與出進口廠商證明文件、押運人、運輸方法及經過路線資料，向中央主管機關申請發給許可文件。

2 輸入待申請個別認可之一般爆竹煙火者，除前項所定文件外，並應檢附型式認可證書影本，向中央主管機關申請發給許可文件。

3 依前項規定輸入之一般爆竹煙火，應運至合格儲存地點放置，並通知當地直轄市、縣（市）主管機關辦理封存，經個別認可合格，或經中央主管機關同意後，始得向當地直轄市、縣（市）主管機關申請解除封存。

第 12 條

販賣一般爆竹煙火，不得以自動販賣、郵購或其他無法辨識購買者年齡之方式為之。

第 13 條

1 父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。

2 中央主管機關得公告禁止兒童施放之一般爆竹煙火種類。

3 前項公告之一般爆竹煙火，不得販賣予兒童。

第 14 條

1 輸入專業爆竹煙火，應檢附輸入者、種類、規格、數量、輸入地、包裝情形、儲存場所與出進口廠商證明文件、押運人、運輸方法、經過路線資料及直轄市、縣（市）主管機關核發施放許可或備查文件等資料，向中央主管機關申請發給許可文件。

2 輸入之專業爆竹煙火應運至合格儲存地點放置，並於通知當地直轄市、縣（市）主管機關清點數

全國法規資料庫
Laws & Regulations Database of The Republic of China

量後辦理入庫。

3 取得專業爆竹煙火輸入許可者，其申請資料有變更時，應檢附原許可文件及相關證明文件，向中央主管機關辦理變更。

4 經中央主管機關許可輸入專業爆竹煙火，有下列情形之一者，中央主管機關得撤銷或廢止其許可，並得逕行或命輸入者銷毀或復運出口：

一、申請輸入資料虛偽不實。

二、違反第二項或第三項規定。

第 15 條

1 下列場所及其基地內，不得施放爆竹煙火：

一、石油煉製工廠。

二、加油站、加氣站、漁船加油站。

三、儲油設備之油槽區。

四、彈藥庫、火藥庫。

五、可燃性氣體儲槽。

六、公共危險物品與可燃性高壓氣體製造、儲存及處理場所。

七、爆竹煙火製造、儲存及販賣場所。

2 施放一般爆竹煙火時，應與前項各款所定場所及其基地之外牆或相當於外牆之設施外側保持一般爆竹煙火所標示之安全距離。

第 16 條

1 施放第二項以外之專業爆竹煙火，其負責人應於施放五日前檢具施放時間、地點、種類、數量、來源及安全防護措施等文件資料，向直轄市、縣（市）主管機關申請發給許可文件後，始得為之。

2 施放一定數量以下之舞臺煙火，其負責人應於施放前報請直轄市、縣（市）主管機關備查。但施放數量在中央主管機關公告數量以下者，得免報請備查。

3 前二項專業爆竹煙火應於運出儲存地點前，將相關資料報請當地與臨時儲存場所及施放地點所在地之直轄市、縣（市）主管機關備查後，始得運出儲存地點。施放作業前之儲存，並應於合格之臨時儲存場所為之。

4 專業爆竹煙火施放時應保持之安全距離、施放之安全作業方式、施放人員之資格、第二項所定一定數量及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 17 條

直轄市、縣（市）主管機關基於公共安全及公共安寧之必要，得制（訂）定爆竹煙火禁止施放地區、時間、種類、施放方式及施放人員資格之自治法規。

第 18 條